

2026년 일부개정

교원의 학생생활지도에 관한 고시 해설서 개정안 주요내용

2026. 2.

목 차

- I 학생생활지도 고시의 법적 체계
- II 학생생활지도 고시의 목적과 용어 정의
- III 고시에서 정한 학생생활지도 범위 및 방법
- IV 고시 해설서 주요 개정 사항
- V 학칙에 관한 특례 및 학칙 예시안



학생생활지도 고시의 법적 체계



II

학생생활지도 고시의 목적과 용어 정의

교원의 학생생활지도에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「초·중등교육법」 제20조의2, 제20조의4부터 제20조의7에서 학교의 장과 교원에게 부여한 권한과 책무에 따라 「초·중등교육법 시행령」(이하 "시행령" 이라 한다.) 제40조의3제3항에 따른 학생생활지도의 범위 및 방식 등에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

- ▶ 「초·중등교육법」 제2조에 해당하는 모든 학교에서는 법령과 학칙에 따라 학생생활지도를 할 수 있으며, 이 고시의 적용을 받음
- ▶ 고시에 근거한 학교의 장 및 교원의 학생생활지도 행위는 '법령에 의한 행위'로서 형법 제20조(정당행위)에 해당함

교원의 학생생활지도에 관한 고시

제2조(정의)

8. "훈육"이란 학교의 장과 교원이 지시, **제지***, 소지 물품 조사, 물품 분리·보관 등을 통해 학생의 행동을 중재하는 지도 행위를 말한다.

* 물리적 제지 이외의 구두 제지 등을 의미

11. "개별학생교육지원"이란 법 제20조의4제1항에 따른 학교의 장과 교원의 학생 지도 행위를 말한다.

▶ 기존 생활지도 고시의 "훈육"의 한 방식이었던 '물리적 제지'와 '분리'가 「초·중등교육법」 제20조의2 및 제20조의4로 상향 입법되어 법률 근거가 마련됨

※ 물리적 제지 → 방어 및 보호를 위한 제지

분리 → (수업방해학생) 개별학생교육지원

▶ '26.3.1.부터는 생활지도 고시가 아닌 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에 근거하여 '방어 및 보호를 위한 제지', (수업방해학생) 개별학생교육지원 가능



고시에서 정한 학생생활지도 범위 및 방법

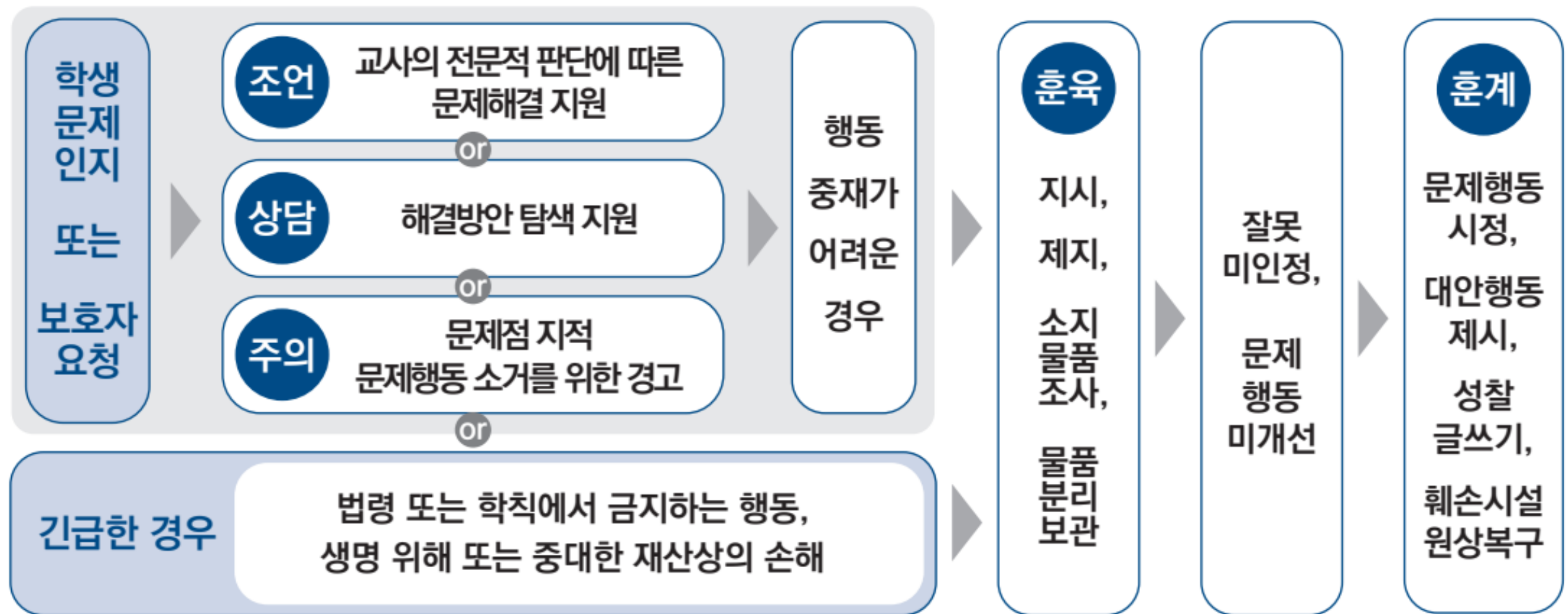
1. 학생생활지도의 범위

학업 및 진로	보건 및 안전	인성 및 대인관계	그 밖의 분야
교원의 수업권과 학생의 학습권에 영향을 주는 행위	자신 또는 타인의 건강에 영향을 주는 사항	전인적 성장을 위한 품성 및 예절	특수교육대상자와 다문화 학생에 대한 인식 및 태도
학교의 면학 분위기에 영향을 줄 수 있는 물품의 소지 및 사용	건전한 성장과 발달에 영향을 미치는 사항	언어 사용 등 의사소통 행위	건전한 학교생활 문화 조성을 위한 용모 및 복장
진로 및 진학과 관련한 사항	자신 또는 타인의 안전을 위협하거나 위해를 줄 우려가 있는 행위	학교폭력 예방 및 대응, 학생 간의 갈등 조정 및 관계 개선	비행 및 범죄 예방
			휴대전화 등 스마트기기의 올바른 사용에 관한 사항
			그 밖의 학칙으로 정하는 사항

2. 학생생활지도의 방법 및 방식

방법	방식
조언	문제 인식 시 언제든지 조언 가능, 권고
상담	상담 예약 및 사전협의, 상담거부 및 중단 가능
주의	학교안전 및 질서유지 저해 우려시 주의
훈육	지시, 제지, 소지 물품 조사, 물품 분리보관
훈계	과제 부여(대안행동, 성찰문, 원상복구)
보상	칭찬, 상 등

3. 학생생활지도의 절차





고시 해설서 주요 개정사항

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비
2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시
3. 생활지도 방법별 현장 적용 사례 제시
4. 각종 서식 예시안 제공

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_삭제

□ 수업 중 휴대전화 사용(현행 제4조) → 법 제20조의5 제1항으로 상향 입법

~~제4조(수업 중 휴대전화 사용) 학생은 수업 중에 휴대전화를 사용해서는 안 된다. 다만, 교육 목적의 사용, 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사전에 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 휴대전화를 사용할 수 있다.~~

- (입법취지) 청소년의 SNS 중독 문제가 심각해지면서 아동·청소년의 교내 스마트기기 사용을 제한할 수 있도록 법률 근거 마련
- (주요내용)
 - 교육 목적의 사용, 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용 하는 경우 등을 제외 하고 수업 중 스마트기기 사용 금지
 - 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 학칙으로 교내 스마트기기의 사용·소지 제한 가능

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_신설, 수정

□ 스마트기기 사용에 관한 사항(제8조제4항, 제11조제2항, 제12조5항 및 제6항)

【제8조(그 밖의 분야)】

4. 휴대전화 등 스마트기기(이하 "스마트기기"라 한다)의 올바른 사용에 관한 사항

【제11조(주의)】

② 학교의 장과 교원은 수업 중 스마트기기를 사용하거나 그 밖에 수업에 부적합한 물품을 사용하는 경우 학생에게 주의를 주어 스마트기기 또는 물품의 사용을 제한할 수 있다. 다만, 법 제20조의5제1항 단서*에 해당하는 경우는 제외한다.

* 1. 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용하는 경우, 2. 교육의 목적으로 사용하는 경우, 3. 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사용하는 경우

【제12조(훈육)】

⑤ 학교의 장과 교원은 학칙으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 물품을 학생으로부터 분리·보관하여 사용·소지를 제한할 수 있다.

4. 법 제20조의5제3항에 따른 스마트기기 유형에 해당하는 물품

5. 그 밖에 학칙으로 정하여 사용·소지를 금지한 물품

⑥ 교원은 제5항에 따라 생활지도를 한 경우 지도의 일시 및 경위 등을 학교의 장에게 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 알려야 한다.

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_삭제

□ 상담·치료 권고(현행 제9조제3항) → 법 제18조의5 제1항 및 제2항으로 상향 입법

~~제9조(조언) ③ 학교의 장과 교원은 학생의 문제 개선을 위하여 전문가의 검사·상담·치료를 보호자에게 권고할 수 있다.~~

- **(입법취지)** 정서·행동 문제로 학교생활에 현저한 어려움이 있어 긴급하게 지원할 필요가 있다고 인정되는 학생에게 상담 또는 치료를 받도록 할 수 있는 근거 마련
- **(주요내용)** 학교구성원과 정신건강 등 전문가의 의견을 들어 학생과 보호자에게 필요한 상담을 받도록 권고 가능, 치료 권고 또는 상담·학습지원 가능 등

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_삭제

□ 물리적 제지(현행 제12조제4항) → 법 제20조의2 제3항부터 제5항으로 상향 입법

【제12조(훈육)】

- ④ 학교의 장과 교원은 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우 학생의 행위를 물리적으로 제지할 수 있다. 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청하거나 주변 학생에게 신고를 요청할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따른 물리적 제지가 있는 경우, 해당 교원은 이를 학교의 장에게 지체 없이 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 신속히 알려야 한다.

- (입법취지) 교원의 교육활동과 다른 학생들의 학습권을 실질적으로 보장하기 위해 긴급한 경우 학생의 행위를 제지할 수 있는 근거 마련
- (주요내용) 긴급한 경우 방어 및 보호를 위한 제지 가능, 제지의 방법(시행령 제40조의3제2항), 위험성의 제거 또는 긴급 상황 종료 시까지 필요한 최소한도로 사용 등

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_삭제

□ 분리(현행 제12조제6항 및 제7항) → 법 제20조의4 및 시행령 제40조의4로 상향 입법

【제12조(훈육)】

~~⑥ 학교의 장과 교원은 학생이 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우, 다음 각 호의 방법에 따라 해당 학생을 분리할 수 있다.~~

- ~~1. 수업시간 중 교실 내 다른 좌석으로의 이동~~
- ~~2. 수업시간 중 교실 내 지정된 위치로의 분리(실외 교육활동 시 학습집단으로부터의 분리를 포함한다)~~
- ~~3. 수업시간 중 교실 밖 지정된 장소로의 분리~~
4. 정규수업 외의 시간에 특정 장소로의 분리 → 삭제

- (입법취지) 교원의 교육활동과 다른 학생들의 학습권을 실질적으로 보장하기 위해 수업방해학생을 일시 분리하여 교육 지원할 수 있는 근거 마련
- (주요내용) 수업방해학생을 일시 분리하여 개별적으로 교육지원, 필요한 최소한도에서 사용, 개별학생 교육지원의 적용 기준 및 방법(시행령 제40조의4), 공간·인력 확보·지원계획 마련, 보호자 인계 요청 및 가정학습 상황 점검 등

1. 상위 법령 개정에 따른 고시 정비_수정, 신설

□ 개별학생교육지원(제16조 및 제17조, 제19조)

【제16조(불응시 조치)】

- ① (생략) 교원의 정당한 생활지도 및 개별학생교육지원에 불응하여 (중략) 제19조 (이하 생략)
- ② 교원은 지속적인 생활지도 및 개별학생교육지원에 불응하는 (이하 생략)

【제17조(이의제기)】

- ① 학생 또는 보호자는 학교의 장과 교원의 생활지도 및 개별학생교육지원이 부당하다고 판단하는 경우 학교의 장에게 14일 이내에 이의를 제기할 수 있다.

제19조(개별학생교육지원)

- ① 시행령 제40조의4제2항제2호 및 제3호에 따른 개별학생교육지원의 장소·시간 및 학습지원 방법 등 세부사항은 학칙으로 정한다.
- ② 법 제20조의4제4항에 따라 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 한 경우에는 출석으로 인정한다.

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

1) 고시 해설서의 내용 구성

2) 제지 지도요령

3) 스마트기기 사용 제한 지도요령

4) 개별학생교육지원 지도요령

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

1) 고시 해설서의 내용 구성

교원의 학생생활지도와 관련하여 **고시 조문, 해설, 지도요령, Q&A, 기타 참고사항 등**
순으로 내용 구성

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

2) 제지 지도요령

○ 학생이 법령과 학칙에 따른 금지된 행동을 하는 학생을 발견한 경우 즉시 구두로 제지할 수 있음.

※ 금지 행동 예시: 교육 목적 외 수업 중 휴대전화 사용, 일과 중 무단 외출 등

○ 방어 및 보호를 위한 제지

- 학생의 신체 움직임을 제한하거나 통제하기 위해 신체적 힘이나 장치를 사용하는 개입으로, 구체적으로 대상자의 몸통, 머리, 팔, 다리 등 신체 일부 또는 전체의 자유로운 움직임을 고정시키거나 감소시키는 것을 의미함
- '방어 및 보호를 위한 제지' 는 '체벌'과 다르며, 체벌은 여전히 엄격히 금지됨. 또한, '방어 및 보호를 위한 제지' 를 처벌이나 규율(예: 자리에 앉아 있지 않다고 해서 제지하는 것), 강요나 보복의 수단, 편의를 위해 사용해서는 안 됨

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

3) 스마트기기 사용 제한 지도요령

- 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기*로 사용하는 경우는 가능함

*청각장애 학생이 음성-자막 변환 애플리케이션을 사용하는 경우, 지체장애 학생이 연필 사용이 어려워 태블릿 화면 키보드로 필기해야 하는 경우 등

- 교육 목적의 사용은 가능함

- 교사가 수업을 위해 학교에 비치된 태블릿 PC등을 활용하는 것은 교육 목적의 사용에 해당됨

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

3) 스마트기기 사용 제한 지도요령

□ 지도 시 유의사항

- 학교의 장과 교원은 학생들에게 수업 중 스마트기기 사용 금지, 교내 스마트기기 사용 제한의 기준 등을 명확히 안내하고, 이를 준수하도록 지도해야 함.
 - 휴대전화 등 스마트기기 파손·분실 책임 원칙
 - 학생의 고의·과실로 인한 파손·분실 → 학생 및 보호자 책임
 - 관리 및 보관 중 발생한 파손·분실 → 학교배상책임공제 활용 가능
 - 휴대전화 등 스마트기기 파손·분실 대응 절차
 - 사고 발생 즉시 학생 및 보호자에게 통보
 - 확인서 작성 및 경위 조사, 필요 시 학교배상책임공제 접수 및 보상 절차 안내
 - 스마트기기 파손·분실 관련 유의사항
 - 보상범위: 학교 관리하의 학생 스마트기기의 파손·분실 피해
 - 보상한도: 휴대폰 파손·분실 1학교당 연 2천만원, 1대당 200만원
- ※ 학교안전공제중앙회 「학교 관리 하의 휴대폰 분실 및 파손피해에 관한 손해배상 특별약관」에 따라 '26년 4월부터 학교배상책임공제 학생 휴대폰 보상한도를 1대당 100만원에서 200만원으로 상향

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

4) 개별학생교육지원 지도요령

- 「초·중등교육법」 제20조의4에 따른 개별학생교육지원은 학생이 수업 진행이 불가능할 정도로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요하다고 판단하는 경우 실시함
- 개별학생교육지원은 다른 법령에 근거한 징계·피해자 보호 조치*와는 다르며 교실 내 또는 교실 외 설치된 공간에서 상담 또는 학습지원**을 하는 것이므로 출결 기재 불필요

* 「초·중등교육법」 제18조(학생의 징계), 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)의 분리조치, 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조(피해학생의 보호)의 분리 조치

** 학교는 ‘개별학생교육지원 대상 학생 관리대장’, ‘가정학습 확인서’ 등을 통해 학습상황 관리 및 학습지원 방안(부록 사례 참고) 등을 마련하여 개별학생교육지원 대상 학생의 학습권을 보호하여야 함

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

4) 개별학생교육지원 지도요령

□ 적용 기준

- 교원이 수업 중 2회 이상 주의를 주었음에도 수업을 방해하는 행위를 반복하거나 지속하는 경우
- 고성 또는 폭력적인 언행 등으로 수업을 심각하게 방해하는 경우
(※ 근거: 초중등교육법 시행령 제40조의4 개별학생교육지원의 적용 기준 및 방법 등)

□ 지도시 유의사항

- 개별학생교육지원은 다른 학생들의 학습권과 교원의 교육활동 보호, 수업을 방해하는 학생의 심리·정서적 안정 등을 위한 교육적인 목적으로 사용해야 하며 학생을 징벌하기 위한 목적으로 사용하여서는 아니 됨
- 교실 내 또는 교실 밖 공간을 활용한 개별학생교육지원은 일시적으로 분리된 학생이 수업에 복귀할 준비가 될 때까지 필요한 최소한도로 사용하여야 함

2. 고시 개정에 따른 조문별 지도요령 및 참고자료 제시

4) 개별학생교육지원 지도요령

□ 지도시 유의사항

- 교실 밖 별도 공간에서 개별학생교육지원을 실시한 경우 개별학생교육지원의 일시 및 경위를 학교의 장에게 보고하여야 하며 학교의 장은 해당 사실을 보호자에게 알려야 함
- 개별학생교육지원을 위해 학교의 장은 필요한 공간 및 인력을 확보 하고, 학습지원 방법이나 계획을 마련해야 함
- 학교장은 학생이 개별학생교육지원을 거부하거나 개별학생교육지원에도 불구하고 지속적·반복적으로 교육활동을 방해하여 다른 학생들의 학습권 보호가 필요한 경우, 보호자에게 학생 인계를 요청하여 가정학습을 하게 할 수 있음. 이 경우, 보호자 인계 대상 학생의 수업 결손을 예방할 수 있는 과제 또는 행동 개선을 위한 과제를 부여하여야 함
- 개별학생교육지원 공간은 학교 내 설치된 공간으로서 상담 및 학습이 가능한 안전하고 쾌적한 환경이어야 하며, 교실 밖 별도 공간에서 개별학생교육지원을 할 경우 학생이 혼자 있도록 방치해서는 안 되며 수업에 복귀할 수 있도록 상담 또는 학습지원이 이루어져야 함

3. 생활지도 방법별 현장 적용 사례 제시

※ 학교 현장의 이해를 돕기 위한 예시자료로써 지침이 아님에 유의

조언, 상담, 주의, 훈육, 훈계, 보상, 개별학생교육지원, 방어 및 보호를 위한
제지 순으로 초등, 중등, 특수학교별 적용 사례 제시함

(예시) 「개별학생교육지원」 적용사례

· (초등)

- 교실 밖 별도공간에서 개별학생교육지원이 필요한 수업방해 학생이 발생 시 교무실로 유선 연락함. 관리자나 상담교사가 학급으로 가서 학생을 인솔하여 민원상담실에서 상담을 통해 문제행동에 대한 이야기를 나눈 후, 교과시간표대로 개별학습을 진행함.

· (중등)

- 개별학생교육지원 대상 학생 지도에 학교장, 교감이 우선적으로 참여하고 학교장, 교감 부재 시 협의를 거쳐 교직원들이 분담하는 방식으로 운영할 수 있음. 해당 교과 관련 독서 및 교과서 활용 지도 등 다양한 방식으로 분리된 학생의 학습권이 실질적으로 보장될 수 있도록 진행함.

· (특수)

- 교실 한쪽에 파티션과 책장을 활용하여 심리적 안전지대를 조성하고, 학생과 함께 공간의 목적과 사용 규칙을 정하여 운영함. 학생이 감정 조절이 필요할 때 스스로 해당 공간을 활용해 안정을 찾고 활동에 복귀함.

4. 각종 서식 예시안 제공

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로써 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

수업 중 스마트기기 사용 허가 요청서

학년/반		학생 성명	
스마트기기 종류			
초·중등교육법 제20조의5제1항 단서 조항 해당 여부	☐ 해당 : ☐ 제1호(보조기기), ☐ 제2호(교육 목적), ☐ 3호(긴급 상황 대응) ☐ 미해당		
수업 중 스마트기기 사용 목적 및 구체적 사유	(사용 목적)		
	(구체적 사유)		
사용 기간	년	월	일 ~ 년 월 일
(필요시) 증빙 자료	진단서 등		

1. 「초·중등교육법」제20조5제1항 제1호부터 제3호에 해당하는 경우로서 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에만 수업 중 스마트기기를 사용할 수 있음
2. 허가받은 개인용 스마트기기의 보관 및 사용에 따른 책임은 소유자 개인에게 있음
3. 위 사유에 해당하지 않는 스마트기기의 목적 외 사용에 대해서는 그에 따른 책임 및 불이익이 발생할 수 있음에 유의 바람

년 월 일

학생 성명

(서명 또는 인)

학부모 성명

(서명 또는 인)

○○학교장 귀하

의료용 스마트기기 사용 허가 신청서

본 사용 신청서는 사용을 제한하기 위한 것이 아니라, 학생이 교칙과 안전 수칙에 따라 기기를 올바르게 사용하고 위급 상황 발생 시 교직원이 적절히 대응할 수 있도록 하기 위함입니다.

학년/반/번		성명	
보호자	(성명)	(관계)	보호자 연락처
병명			
상세 활용 계획			
기기명(모델명)			
목적 및 방법	혈당 경고 알림 발생 시 확인, 앱을 통한 수칙 기록 등		
시간 및 장소	배식 전 및 식후, 일과 중 매 30분 간격 확인 등		
위급 상황 대처 방안	※ 기기 오작동 또는 위급 상황 발생 시 교직원 및 학생이 취해야 할 조치		
증빙 자료	☐ 진단서 또는 의사 소견서 (필수) ☐ 기타 ()		

본인은 의료용 스마트기기 사용을 신청함에 있어, 아래의 사항을 성실히 준수하겠습니다.

1. 본 기기는 학교에 제출한 진단서(또는 의사소견서)에 명시된 의료적 목적에 한하여 사용할 것입니다.
2. 본 기기는 주의 집중력 향상, 필기, 검색 등 의료 목적 외 개인의 편의를 위한 용도로 사용하지 않겠습니다.
3. 게임, SNS, 동영상 시청, 녹음·촬영 등 의료 목적과 무관한 기능을 사용하거나, 시험·평가의 공정성을 저해할 수 있는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 수업 및 교내외 활동에 지장을 주지 않도록 기기 설정(무음·진동, 푸쉬·알림 차단 등)을 철저히 관리하고, 기기 사용과 관련한 교직원의 지도에 성실히 따르겠습니다.
5. 위 사항을 위반하거나 목적 외 사용이 확인될 경우, 생활지도 규정에 따른 조치와 함께 올바른 기기 사용을 위한 추가 지도(보호자 내교 상담 등)를 성실히 받겠습니다.

본 준수 사항을 충분히 이해하였으며, 이를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

년 월 일

학생 성명 (서명 또는 인)

학부모 성명 (서명 또는 인)

○○학교장 귀하

수업 중 보조기기 사용 허가 신청서

학년/반/번		성명	
보호자	(성명) (관계)	보호자 연락처	
장애 유형			
상세 활용 계획			
기기명(모델명)			
기기 구분	☐ 전용 보조공학기기(예: 점자정보단말기, 확대독서기 등) ☐ 범용 스마트기기(예: 스마트폰, 태블릿 PC 등) 활용 앱/기능		
신청 사유	※ 전용 기기 대신 범용 스마트기기를 사용해야 하는 구체적 사유		
범용기기 신청시 필수 기재	전용 기기에 실시간 음성-자막 어플이 없음, 확대독서기를 특별실로 가져가기 어려움 등		
시간 및 방법	교실에서는 확대독서기를 사용하고, 과학실과 음악실에서는 스마트폰 고대비 확대앱 사용 등		
증빙 자료	☐ 복지카드 또는 특수교육대상자 선정·배치 통지서 (필수) ☐ 의사 소견서 ☐ 기타 ()		
주의 사항			

본인은 스마트기기 사용을 신청함에 있어, 아래의 사항을 성실히 준수하겠습니다.

1. 본 기기는 학교가 허가한 목적과 학생의 장애로 인해 개별적으로 인정된 보조기기 사용 범위 안에서만 사용할 것입니다. 게임, SNS, 동영상 시청, 녹음·촬영 등 수업 참여를 돕는 목적과 무관하거나 시험·평가의 공정성을 해칠 수 있는 사용은 하지 않겠습니다.

※ 카메라 및 마이크 기능은 시각 또는 청각 지원을 위해 불가피한 경우(확대, 음성 인식 등)에 한하여, 학교가 허가한 교육 활동 범위 내에서만 사용할 것입니다.



학칙에 관한 특례 및 학칙 예시안

1. 학칙에 관한 특례

부칙 제2조(학칙에 관한 특례)

고시 제8조제5호, 제12조제5항, 제18조, 제19조 및 법 제20조의5제3항에 따라 학칙으로 정하도록 위임한 사항이 학칙에 반영되지 않은 경우, 한시적으로 학교의 장이 정하는 바에 따라 시행할 수 있다. 다만, 학교의 장은 2026년 8월 31일까지 이 고시에서 위임한 사항을 학칙으로 정하여야 한다.

2. 학칙 예시안

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로써 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

제O조(개별학생교육지원의 장소, 시간 및 학습지원 방법 등)

- ① 개별학생교육지원의 장소는 교실 내 지정 공간 또는 교실 외 지정 공간(생활지도실, 학년연구실, 상담실, 민원면담실)으로 하되 안전하고 쾌적한 공간이어야 한다.
- ② 개별학생교육지원은 수업 중 일시적으로 분리된 학생이 수업에 다시 참여할 수 있다고 판단될 때까지 필요한 최소한도로 실시한다.
- ③ 개별학생교육지원 대상자로 일시 분리된 학생에게는 감정 조절을 위한 상담 또는 프로그램, 수업과 관련된 학습 과제 등을 제공한다.
- ④ 학교의 장은 개별학생교육지원을 위해 교감, 전문상담교사, 해당 시간 수업이 없는 교사 등에게 관련 업무를 분장할 수 있으며, 생활지도봉사자 등 보조인력을 활용할 수 있다.
- ⑤ 교실 밖 개별학생교육지원의 절차는 수업 중 2회 이상 주의, 고성·폭언 등 소란행위 시 교무실에 학생 인계 요청, 교직원 등이 학생 인솔하여 학교 내 별도 공간으로 이동, 학교의 장 또는 학교의 장이 정하는 교원이 학생에게 상담 또는 학습지원 제공, 수업 복귀를 위해 원 소속학급으로 이동 등으로 한다.
- ⑥ 수업 중 교실 외 별도 공간에서 개별학생교육지원을 실시한 경우 이를 요청한 교사(담임 또는 교과)는 개별학생교육지원의 일시 및 경위를 하교시간 전까지 학교의 장에게 보고하여야 한다.
- ⑦ 학교의 장은 제6항에 따른 개별학생교육지원 사실을 학생의 보호자에게 서면, 문자, 메일, 유선 등의 방법 중 하나로 알려야 한다.

2. 학칙 예시안

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로서 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

제1조(수업 중 스마트기기 사용 금지)

① 학생은 수업 중에 정보통신 기능을 가진 다음 각 호에 해당하는 스마트기기를 사용하면 안된다. 다만, 「초·중등교육법」 제20조의5제1항 제1호부터 제3호에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 스마트폰 등 통신기기
2. 스마트워치, 스마트글래스, 이어폰 등 웨어러블 전자기기
3. 노트북, 태블릿PC, 게임기 등 문서·영상·콘텐츠의 제작·활용이 가능한 전자기기
4. 그 밖에 인터넷 접속, 스트리밍, 촬영·녹음·저장·전송 기능을 가진 전자기기

※ 기술 발전에 따라 유사 기능을 가진 신종 기기도 대상에 포함됨

② 학교의 장과 교원은 수업 중에 학생이 사전 허용 절차 없이 제1항 각 호에 해당하는 스마트기기를 사용하는 경우 학생에게 주의 등을 주어 해당 스마트기기 사용을 제한할 수 있다.

③ 제2항에 따라 교원이 2회 이상 주의를 주었음에도 불구하고, 학생이 제1항 각 호에 해당하는 스마트기기를 계속 사용하는 경우에는 해당 스마트기기를 학생으로부터 분리·보관하여 사용·소지를 제한할 수 있다.

※ 학교의 장과 교원은 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한할 수 있고, 제한 기준·방법, 스마트기기의 유형 등을 학칙으로 정할 수 있다. 다만, 이와 관련된 학칙 제·개정 시에는 학생, 학부모, 교원의 의견을 수렴하고, 학교운영위원회 심의를 거쳐야 한다.

※ 교내 스마트기기의 사용·소지 제한이 필요한 경우, 단위학교의 특성과 여건, 학교구성원의 의견수렴에 따라 다음 학칙 예시안과 같이 학칙으로 정할 수 있다.

2. 학칙 예시안

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로써 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

[개별 보관, 등교 시부터 하교 시까지 사용 불가]

제2조(교내 스마트기기 사용·소지 제한)

- ① 학생은 학교에 등교한 직후부터 하교 시까지 제1조제1항에 따른 스마트기기의 전원을 종료하거나 비행기모드로 비활성화 상태로 가방에 보관하여야 한다.
- ② 학생은 제1항에 따라 스마트기기를 가방에 보관하는 경우 잠금장치가 있는 개인형 전파차단 파우치를 사용할 수 있다.
- ③ 학교의 장과 교원은 학생이 제1항의 규정을 위반한 경우 학생에게 주의를 줄 수 있고, 학생이 연간 누적 3회 이상의 주의를 받은 경우에는 제O조제O항에 따라 벌점을 부과할 수 있다.

2. 학칙 예시안

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로써 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

[일괄 수거·보관, 등교 시부터 하교 시까지 사용 불가]

제2조(교내 스마트기기 사용·소지 제한)

- ① 학교의 장과 교원은 학생이 학교에 등교한 직후부터 하교 시까지 제1조제1항에 따른 스마트기기를 일괄 수거·보관하여 스마트기기의 사용·소지를 제한할 수 있다.
- ② 학교의 장과 교원은 제1항에 따라 스마트기기를 일괄 수거·보관하는 경우 학급 내(또는 교무실 내, 복도에 설치된 등) 잠금장치가 있는 보관함 또는 단체용 전파차단 파우치를 활용할 수 있다.
(※ 보관 장소 및 관리 책임 주체가 명확해야 학교배상책임공제로 지원 가능)
- ③ 학교의 장과 교원은 학생이 스마트기기를 제출하지 않거나 다른 스마트기기를 추가로 소지하는 등 제1항의 규정을 위반한 경우 학생에게 주의를 줄 수 있고, 학생이 누적 3회의 주의를 받은 경우에는 제O조제O항에 따라 벌점을 부과할 수 있다.

【스마트기기를 일괄 수거하는 경우 스마트기기의 다양한 보관 방식 예시】

학급 내 스마트기기 수거용 가방을 활용하여 당일 정규수업 시작 전 일괄 수거하고, 교무실 내 안전 보관 장소에 보관하여 담임교사 또는 담당 교원이 관리

- 복도에 스마트기기 보관함 설치 후 학년별로 공용 보관하고 담당 교원이 관리
- 학급 내 스마트기기 보관함 설치 후 학생들이 직접 보관 및 회수(책임성·자율성 강조)

2. 학칙 예시안

※ 학교 업무 경감을 위한 예시자료로써 단위학교 특성과 여건에 맞게 수정 가능

[개별 소지 가능, 수업 중 및 방과후 교육활동 참여시 사용 불가]

제2조(교내 스마트기기 사용·소지 제한)

- ① 학생은 수업 중 및 방과후 교육활동 시간에 스마트기기를 무음 또는 비행기모드로 전환하여 다른 학생들의 학습권을 침해해서는 안 된다.
- ② 쉬는시간, 점심시간, 휴게시간 중에는 다른 학생들의 학교생활에 지장을 주지 않는 범위에서 스마트기기의 사용을 허용한다.
- ③ 제2항의 규정에도 불구하고, 도서관 및 자습실 등 학습 공간에서는 스마트기기를 사용하여서는 안 된다.

감사합니다!